



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM- 89 /PKL.CI/08/2015 secara Tunggal sebagai berikut :

-----Bahwa **Terdakwa RAJIMAN SAUT SARAGIH** Pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2015 sekira pukul 08.00 WIB , bertempat di dalam sebuah pondok tempat terdakwa bekerja Jalan Koridor RAPP KM 86 Dusun III Bukit Kesuma Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“Yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Berawal Pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Aulya Cantika Meliala baru berumur 6 tahun 3 Bulan yang merupakan tetangga terdakwa, terdakwa bertemu Saksi korban Aulya Cantika didepan rumah saksi Aulya, lalu terdakwa mengajak saksi Aulya untuk melihat sawit sambil menuntun saksi Aulya kedalam kebun sawit di jalan Koridor RAPP KM 86 Dusun III Bukit Kesuma Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras . Setelah sampai didalam kebun sawit tersebut, lalu saksi Aulya meminjam handphone milik terdakwa, pada saat saksi Aulya hendak mengambil handphone milik terdakwa lalu terdakwa mulai memegang kemaluan saksi korban Aulya dengan memasukkan tangan terdakwa kedalam celana saksi Aulya , kemudian Saksi Aulya berkata “ Jangan nanti marah mamak”, namun terdakwa tetap memegang kemaluan saksi korban Aulya, Kemudian saksi korban mendengar suara sepeda motor ayah saksi korban Aulya, Karena terdakwa mengetahui ayah saksi korban pulang kemudian terdakwa mengajak saksi Aulya pulang kerumahnya sambil menggendong saksi korban aulya untuk diantar pulang kerumahnya kemudian terdakwa mencium bibir saksi Aulya sebanyak 2 (dua) kali. Lalu saksi Senyerner selaku orang tua saksi korban aulya tiba-tiba melihat saksi korban Aulya keluar dari kebun kelapa sawit tersebut bersama terdakwa sambil mengatakan “ Kamu bawa kemana anak saya?” lalu dijawab oleh terdakwa “ gak ada nya aku apa-apain” lalu saksi Senyerner menarik saksi korban Aulya kerumah dan menanyakan kepada saksi korban Aulya “Ngapain tadi cantika kesana?” lalu dijawab saksi korban Aulya “ OLOK Tika dipegang oleh Opung dan mulut Cantika dicium”, lalu saksi Senyerner mengatakan kepada saksi Korban Cantika “ Kenapa ga marah ?”, lalu di jawab saksi korban Aulya “ Ga boleh dipegang Olok Cantika marah mamak tapi tetap aja dipegang”

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Aulya dijumpai Luka lecet didaerah bibir kemaluan sesuai dengan hasil Visum et repertum nomor 440



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7-17PKM/2015/994 tanggal 24 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Rahmat Hidayat, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Pangkalan Kuras dengan hasil kesimpulan yaitu Anak perempuan 6 Tahun dijumpai luka lecet didaerah bibir kemaluan dengan ukuran 1cmx 1 cm dan selaput darah masih utuh.

-----Selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan oleh orang tua Aulya ke pihak berwajib, kemudian terdakwa berhasil ditangkap untuk diproses lebih lanjut.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **AULIYA CANTIKA MELIALA** :

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ada memegang-megang kemaluan Saksi.
- Bahwa pada waktu itu saksi bertemu dengan Terdakwa di depan rumah lalu Terdakwa mengajak saksi untuk melihat sawit dan kemudian Terdakwa menuntun saksi ke dalam kebun sawit dan setelah sampai di kebun sawit Terdakwa meminjamkan handphone miliknya lalu sesaat kemudian Terdakwa memegang kemaluan saksi dengan cara memasukkan tangan terdakwa ke dalam celana dalam saksi dan mencium bibir saksi.
- Bahwa Saksi sempat melarang perbuatan Terdakwa dengan mengatakan "*jangan, nanti mamak marah*", namun Terdakwa tidak peduli ;
- Bahwa benar Terdakwa mencium bibir saksi dengan cara menempelkan bibir terdakwa ke bibir saksi yang mana pada saat itu saksi digendong oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghentikan perbuatannya karena mendengar suara sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Saksi pulang dengan cara digendong ;
- Bahwa Saksi sekarang berusia 6 (enam) Tahun ;

2. Saksi **SENY ERNERI Br SURBAKTI** :



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin 06 Juli 2015 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Koridor RAPP KM 86 Dusun III Bukit Kesuma Desa Kesuma kec. Pangkalan kuras kab Pelalawan Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi Cantika, anak Saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yang mana anak saksi yaitu saksi saksi **AULIYA CANTIKA Als CANTIKA** mengatakan kepada saksi bahwa kemaluan saksi saksi **AULIYA CANTIKA Als CANTIKA** di pegang oleh Terdakwa dan bibir saksi **AULIYA CANTIKA Als CANTIKA** di cium nya.
- Bahwa kejadiannya pada hari itu sekira pukul 11.30 Wib saksi sampai di rumah saksi sepulang dari menjemput anak saksi dari sekolah dan setelah saksi sampai di rumah saksi memberi makan orang yang memanen buah kelapa sawit milik saudara NANDO PURBA dan selesai orang yang memanen makan lalu saksi makan di dalam rumah yang mana orang yang selesai memanen tersebut istirahat di depan rumah lalu anak adek saksi yang bernama RIAN mengatkan kepada saksi bahwa anak saksi yang bernama saksi **AULIYA CANTIKA Als CANTIKA** mana lalu saksi mencari anak saksi di sekeliling rumah yang mana anak saksi tidak ada di rumah lalu saksi mengatkan kepada suami saksi yang bernama saksi RUDI SEMBIRING coba tengok dulu anak di rumah tetangga pergi main kok gak bilang bilang lalu suami saksi mencari anak saksi dan pada saat suami saksi hendak mencari ke rumah tetangga tiba tiba anak saksi datang dari arah CAKROK (Gubuk) kebun sawit yang mana anak saksi keluar dari kebun kelapa sawit tersebut bersama Terdakwa lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa kamu bawa kemana anak saksi lalu saudara Terdakwa gak ada nya Terdakwa apa apain lalu saksi menarik anak saksi ke rumah setelah sampai di rumah saksi menanyakan kepada anak saksi ngapain tadi cantika kesana lalu anak saksi mengatakan kemaluannya di pegang oleh Terdakwa dan mulut CANTIKA dicium lalu saksi mengatakan kepada anak saksi kenapa gak marah lalu anak saksi mengatakan gak boleh di pegang kemaluannya marah mamak tapi tetap aja di pegang lalu saksi mengatakan kepada suami kejar orang yang manen tadi yaitu Terdakwa udah di apin anaku ini lalu suami saya mencari Terdakwa ke rumahnya dan suami saksi menjumpai saudara Terdakwa di warung yang mana saksi pada saat itu di rumah bersama anak saksi.
- Bahwa benar rumah saksi dengan tempat Terdakwa istirahat memanen buah kelapa sawit tersebut yakni sepuluh meter yang mana Terdakwa istirahat dekat tumpukan buah kelapa sawit.
- Bahwa benar anak saksi sekarang berumur enam tahun tiga bulan yang mana anak saksi lahir pada tanggal 20 Mei 2009.

3. Saksi **RUDI SEMBIRING MELIALA** :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin 06 Juli 2015 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Koridor RAPP KM 86 Dusun III Bukit Kesuma Desa Kesuma kec. Pangkalan kuras kab Pelalawan Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi Cantika, anak Saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yang mana anak saksi yaitu saksi saksi **AULIYA CANTIKA Als CANTIKA** mengatakan kepada saksi bahwa kemaluan saksi saksi **AULIYA CANTIKA Als CANTIKA** di pegang oleh Terdakwa dan bibir saksi **AULIYA CANTIKA Als CANTIKA** di cium nya.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut setelah diberi tahu oleh istri Saksi dan kemudian menanyakannya kepada anaknya.
- Bahwa anak saksi sekarang berumur enam tahun tiga bulan yang mana anak saksi lahir pada tanggal 20 Mei 2009.
- Bahwa pada hari senin 06 Juli 2015 sekira pukul 07.30 Wib saksi menjemput Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit milik saudara NANDO PURBA dan kemudian pukul 11.00 Wib saksi dan Terdakwa istirahat bekerja lalu saksi pulang ke rumah untuk makan dan selesai makan saksi menanyakan kepada istrinya dimana anaknya, kemudian istrinya menyuruh saksi untuk mencari anaknya ke rumah tetangganya namun tidak ada, kemudian saksi kembali ke rumah dan istrinya bilang bahwa anaknya sudah menjadi korban tindak pidana **Perbuatan Cabul (Persetubuhan terhadap anak di bawah umur)** yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian saksi mencari Terdakwa kerumahnya, namun saksi menemukan Terdakwa di warung kemudian saksi membawa Terdakwa ke pos polisi.
- Bahwa rumah saksi dengan tempat Terdakwa istirahat memanen buah kelapa sawit tersebut yakni sepuluh meter yang mana Terdakwa istirahat dekat tumpukan buah kelapa sawit.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi yang tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin 06 Juli 2015 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Koridor RAPP KM 86 Dusun III Bukit Kesuma Desa Kesuma kec. Pangkalan kuras kab Pelalawan Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi Cantika ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bertemu dengan Saksi di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak saksi untuk melihat sawit dan kemudian Terdakwa menuntun saksi ke dalam kebun sawit dan setelah sampai di kebun sawit Terdakwa meminjamkan handphone miliknya lalu sesaat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memegang kemaluan saksi dengan cara memasukkan tangan terdakwa ke dalam celana dalam saksi dan mencium bibir saksi.

- Bahwa Saksi sempat melarang perbuatan Terdakwa dengan mengatakan "*jangan, nanti mamak marah*", namun Terdakwa tidak peduli ;
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa umur saksi **AULIYA CANTIKA Als CANTIKA** tersebut yakni kurang lebih Enam Tahun.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 440/I-1/PKM/2015/994 An. AULYA CANTIKA Br MELIALA Bin RUDI SEMBIRING yang diterbitkan oleh Puskesmas Pangkalan Kuras dengan kesimpulan adanya dijumpai luka lecet di daerah bibir kemaluan dengan ukuran 1 cm x 1 cm dan selaput dara masih utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, di depan persidangan serta dikaitkan pula dengan barang bukti dan serta Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan maka terungkap **Fakta-fakta Persidangan** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin 06 Juli 2015 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Koridor RAPP KM 86 Dusun III Bukit Kesuma Desa Kesuma kec. Pangkalan kuras kab Pelalawan Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi Cantika yaitu dengan memegang kemaluan saksi dengan cara memasukkan tangan terdakwa ke dalam celana dalam saksi dan mencium bibir saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat melarang perbuatan Terdakwa dengan mengatakan "*jangan, nanti mamak marah*", namun Terdakwa tidak peduli ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 440/I-1/PKM/2015/994 An. AULYA CANTIKA Br MELIALA Bin RUDI SEMBIRING yang diterbitkan oleh Puskesmas Pangkalan Kuras dengan kesimpulan adanya dijumpai luka lecet di daerah bibir kemaluan dengan ukuran 1 cm x 1 cm dan selaput dara masih utuh.
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa umur saksi **AULIYA CANTIKA Als CANTIKA** tersebut yakni kurang lebih Enam Tahun.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76e UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak**, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair terhadap diri Terdakwa dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" ;
3. Unsur "terhadap anak" ;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para saksi, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **RAJIMAN SAUT SARAGIH Als JIMAN Als UDA Als OPUNG** telah dihadapkan kepersidangan ini sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap maka berdasarkan hal tersebut unsur "setiap orang " telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dikehendaki terjadi dan akibat perbuatan tersebut telah diinsyafi oleh si Pelaku ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin 06 Juli 2015 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Koridor RAPP KM 86 Dusun III Bukit Kesuma Desa Kesuma kec. Pangkalan kuras kab Pelalawan Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi Cantika yaitu dengan memegang kemaluan saksi dengan cara memasukkan tangan terdakwa ke dalam celana dalam saksi dan mencium bibir saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat melarang perbuatan Terdakwa dengan mengatakan "*jangan, nanti mamak marah*", namun Terdakwa tidak peduli ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 440/I-1/PKM/2015/994 An. AULYA CANTIKA Br MELIALA Bin RUDI SEMBIRING yang diterbitkan oleh Puskesmas Pangkalan Kuras dengan kesimpulan adanya dijumpai luka lecet di daerah bibir kemaluan dengan ukuran 1 cm x 1 cm dan selaput dara masih utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sedemikian rupa adalah merupakan perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan dengan sengaja telah memaksa, maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "terhadap anak" ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.23 tahun 2002 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Saksi AULYA CANTIKA Br MELIALA Bin RUDI SEMBIRING sampai pada dilakukannya perbuatan persetubuhan tersebut oleh Terdakwa masih berusia 6 (enam) tahun, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*), maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka dalam putusan ini masa selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban yang masih anak-anak dapat terganggu secara psikologis sekarang ataupun dimasa yang akan datang ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, ketentuan **Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76e UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak** dan Pasal 197 ayat 1 KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)